

1500273-31.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500273-31.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500273-31.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027992/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 22743265 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 232/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2027992 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL RODRIGUES DA CONCEICAO NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MIGUEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal, pois, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta de 5h40, na Rua Doutor Renato Granadeiro Guimarães, nº 154, Vila Mogilar, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, 1 furadeira elétrica, sem marca, avaliada em R\$ 500,00, pertencente a Adriana Caldas Rocha (auto de exibição e apreensão de fls. 34 e auto de entrega de fls. 36).
Denúncia recebida às fls.80/82.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação à fl.111. Prosseguiu-se a instrução processual, eis que ausente causa de absolvição sumária (fls. 112/113).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls.1, boletim de ocorrência de fls.7/10, auto de exibição/apreensão de fls.34, laudo do Instituto de Criminalística de fls.123/127, bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre o réu.

A vítima narrou que, na data dos fatos, os cachorros começaram a latir e fui verificar. Olhei pela fresta e vi o acusado. Chamei a polícia e passei as características. Mais tarde, a polícia o prendeu e a furadeira estava na mochila dele. Ele estava com uma camiseta azul royal e uma blusa nas costas. Estava de calça e bota preta. Na delegacia tinham varias pessoas e ele no meio, e eu reconheci.

Os policiais militares Cláudia da Fonseca e Bruno Paschoareli Ogando dos Santos, em declarações complementares, narraram que estávamos em patrulhamento já em vistas a procurar individuo que havia praticado o furto. Vimos ele pedalando entrando num lugar como se fosse um beco, é um lugar estreito, que dá embaixo do rio Tietê. Ele tinha uma mochila e dentro estava a furadeira. Ele estava sozinho. Ele estava de calça. Não o conhecia antes. Ele disse que usava a bicicleta para transitar. Abordamos o individuo em posse da bicicleta e da furadeira.

O acusado negou os fatos. Disse que estão forjando o crime. Não pratiquei o crime. Eu estava usando droga e fui abordado com outro rapaz. Esse rapaz foi liberado. Diante dos elementos trazidos aos autos, é possível apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não houve qualquer contradição entre o depoimento da testemunha e as provas contidas nos autos, sendo evidenciado que os policiais não tinham qualquer motivo escuso para pretender prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. É compromissada na forma da lei e a circunstância de ser policial não desmerece o testemunho, não o torna suspeito. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, o depoimento foi consistente e corroborado pelas demais provas colhidas.

Note-se ainda que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas, como no caso. Neste sentido:

A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013] e do TJSP (Ap. n. 00112715820118260248/SP – Rel. Des. Moreira da Silva – J. 30.10.2014 – DJE 06.11.2014; Ap. n. 00504618420108260564/SP – Rel. Des. J. Martins – j. 16.10.2014 – DJE 04.11.2014; Ap. n. 0016500-55.2012.8.26.0606 – Rel. Des. Grassi Neto – j. 30.10.14; Ap. 3021070-20.2013.8.26.0114 – Rel. Des. Alcides Malossi Junior – j. 30.10.14 e Ap. 0002044-13.2011.8.26.0614 – Rel. Des. Paulo Rossi – j. 22.10.14) (TJ-SP 00099614020148260077 SP 0009961-40.2014.8.26.0077, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2018).

Ademais, o acusado, reconhecido em juízo, foi preso em flagrante em posse do bem subtraído, não havendo nada nos autos que corrobore a versão apresentada de

negativa de autoria e flagrante forjado.

Sobre o reconhecimento da vítima na fase policial, por ele estar sendo valorado em conjunto com as demais provas colhidas em juízo, sua validade é certa, não havendo que falar em nulidade, como alegado pelas defesas.

De rigor sua condenação, portanto, sua condenação.

A qualificadora foi devidamente comprovada. Em relação à escalada, restou claro que o réu, para acessar o imóvel, pulou o muro de cerca de dois metros, conforme laudo pericial de fls.123/127.

Igualmente, a majorante do repouso noturno deve ser reconhecida. Isso porque a circunstância independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime, já que é maior a vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no Resp: 1726761 SC 2018/0044616-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Com efeito, considerando que o crime foi praticado por volta das 05h40 conforme boletim de ocorrência de fls. 07/10, é de rigor a aplicação da causa de aumento de pena, vez que o réu se aproveitou da menor vigilância do local para a prática do crime patrimonial. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 29/10/2020). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime". 3. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato da res estar mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30min durante o inverno, ou seja, ainda durante na madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico. 4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "[...] a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" (AgRg no Resp n. 1.708.538/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 674534 MS 2021/0188029-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021).

Caracterizada, portanto, a infração penal prevista no artigo 155, §4º, inciso I (escalada), praticada durante o repouso noturno, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, além de ter praticado o delito durante cumprimento de pena, demonstrando conduta social

negativa. Assim, fixo a pena base elevada em 1/4, ou seja, 02 anos e 06 meses de reclusão, 14 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, sendo a pena aumentada em 1/6, perfazendo 02 anos e 11 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, aumento a pena em 1/3, resultando em 03 anos, 10 meses 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

O regime de inicial será o semiaberto, eis que suficiente para reprovação e prevenção do delito ora praticado, sendo, ademais, o acusado reincidente, observando-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (reincidência), incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, ou mesmo a suspensão condicional da pena.

Ante todo o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu MIGUEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO NETO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal, c.c o artigo 14, inciso II, do mesmo estatuto repressivo, 03 anos, 10 meses 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

Mogi das Cruzes, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA